

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 620/2532 อัยการ กรมอัยการ
นาย บุญ เลิศ ประ กู หรือ ปะ กู

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69

จำเลยกับผู้ตายอยู่บ้านหลังเดียวกัน วันเกิดเหตุจำเลยกับผู้ตายร่วมวงดื่มสุร
กัน ผู้ตายเมาสุรา จึงมีผู้แยกผู้ตายไป ต่อมาผู้ตายกลับมาอีกถือมีดทำครัวเข้ามาใน
ห้องจำเลยในลักษณะจะใช้มีดนั้นทำร้ายร่างกายจำเลย ผู้ตายมีรูปร่างสูงใหญ่กว่า
จำเลย จำเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย ดังนี้ การกระทำของผู้ตายเป็น
ภยันตรายต่อจำเลย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็น
ภยันตรายที่ใกล้จะถึงจำเลยจึงมีสิทธิป้องกันตนเองได้แต่ผู้ตายมีเพียงมีดทำครัว
การที่จำเลยใช้อาวุธปืนซึ่งมีอำนาจร้ายแรงยิงผู้ตายถึง 5 นัด จึงเป็นการกระทำเกิน
กว่ากรณีแห่งการที่จำต้องทำเพื่อป้องกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และริบของกลาง จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 69 จำคุก 6 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 ปี ของกลางริบ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุผู้ตายถูกกระสุนปืนถึงแก่ความตายรายละเอียดของบาดแผลปรากฏตามรายงาน

การชั้นสูตรพลิกศพท้ายฟ้องปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลย
กระทำความผิดดังที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษหรือไม่ ในเบื้องต้นข้อที่จะต้อง
วินิจฉัยมีว่า จำเลยยิงผู้ตายหรือผู้ตายถูกกระสุนปืนเพราะอุบัติเหตุโจทก์มีพยานที่รู้
เห็นเหตุการณ์มาเบิกความ 3 ปาก คือ นางสาวรักษาทัพ ซึ่งอยู่กินเป็นสามีภริยากับ
ผู้ตายแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส นายพ่ายพ ภูมิประเสริฐ ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดและ
นางพรพรรณ ปะภู ภริยาของจำเลย นางสาวรักษาทัพเบิกความว่าจำเลยยิงผู้ตาย 5 นัด
ส่วนนายพ่ายพและนางพรพรรณเบิกความว่าจำเลยกับผู้ตายกอดปล้ำกันและมีเสียง
ปืนดังขึ้น แต่จะกี่นัดจำไม่ได้ปรากฏตามรายงานการตรวจศพท้ายฟ้องที่จดแจ้งว่า
เป็นแผลถูกยิงจำนวน 5 นัด เห็นว่า ผู้ตายถูกกระสุนปืนถึง 5 นัด นับว่าเป็นจำนวน
มากยากที่จะเชื่อได้ว่าเกิดจากปืนลั่นเนื่องจากผู้ตายกับจำเลยกอดปล้ำกัน และได้
ความว่าเกิดเหตุแล้วจำเลยหลบหนี เพิ่งเข้ามาอบตัวหลังเกิดเหตุประมาณ 1 เดือน ซึ่ง
ถ้าผู้ตายถูกกระสุนปืนเนื่องจากจำเลยกับผู้ตายกอดปล้ำกัน เพราะเหตุที่ผู้ตายถือมีด
จะเข้าไปฟันทำร้ายร่างกายจำเลยแล้ว จำเลยไม่น่าจะหลบหนี นอกจากนั้นพันตำรวจ
โทสงว มีแทน สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากซึ่งร่วม
สอบสวนคดีนี้ด้วยเบิกความว่า ชั้นสอบสวนจำเลยให้การว่าจำเลยยิงผู้ตาย ดังนั้นจึง
เชื่อว่า กระสุนปืนที่ถูกผู้ตายจนถึงแก่ความตายนั้นเกิดจากจำเลยใช้อาวุธปืนยิง หา
ใช่เกิดจากจำเลยกับผู้ตายกอดปล้ำกันแล้วปืนลั่นถูกผู้ตายไม่ ข้อที่จะต้องวินิจฉัยต่อ
ไปมีว่าจำเลยยิงผู้ตาย เพราะเป็นการป้องกันตัวหรือไม่นางรักษาทัพเบิกความว่า จำเลย
ชกต่อยกับผู้ตาย บุตรสาวของพยานเข้ามาจุดแขนผู้ตายออกไป จำเลยเรียกนาย
พ่ายพให้มาตีมีดสู้รกกันต่อนายพ่ายพจึงออกมานั่งที่ม้ายาวซึ่งนั่งตีมีดสู้รกกันแต่เดิมผู้
ตายเดินเข้าไปหาจำเลยและยกมือไหว้จำเลย จำเลยใช้ด้ามปืนตีศีรษะผู้ตายจนศีรษะ
แตก ผู้ตายเดินขึ้นไปชั้นบนไปที่ห้องหิบบิดซึ่งใช้ผ้าฟืนลงมาถึงหน้าห้องจำเลย และ
ใช้มีดขว้างใส่จำเลยซึ่งขณะนั้นนั่งอยู่หน้าห้อง แต่ไม่ถูกจำเลย จำเลยใช้ปืนยิงสวน
มา 1 นัด ถูกผู้ตายที่หัวไหล่ อีกอีก 1 นัด ถูกที่หน้าอก ผู้ตายล้มลงจำเลยถอยหลังไป

เล็กน้อย และยิ่งอีก 3 นั้ด นายพายัพเบิกความว่าผู้ตายเมาสุรา พุดซ้ำซากให้พยาน
ต๋อยหน้าผู้ตาย และหยิบขวดเป๊ปซี่ขึ้นเงื่จะตีศีรษะพยาน จำเลยจับมือไว้และแย่ง
ขวดมาได้ จำเลยอุ้มผู้ตายว่าจะเอาไปส่งบ้าน ผู้ตายดิ้นรนไม่ยอมไป จำเลยจึงให้เด็ก
ไปเรียกนางสุริยาภริยาผู้ตายมา นางสุริยาได้ลากผู้ตายออกไป พยานกับจำเลยนั่งดื่ม
สุรากันต๋อ ต๋อมาขณะที้จำเลยกำลังเก็บขวดและแก้วเข้าไปไว้ในห้อง ผู้ตายเดินเอา
มือไพล่หลังเข้าไปในห้องจำเลย ต๋อมาได้ยินเสียงปลุกปล้ำกัน พยานลุกขึ้นมองดูทาง
หน้าต่างเห็นผู้ตายกับจำเลยกอดปล้ำแย่งปิ่นกัน และมีเสียงปิ่นดังขึ้น พยานเข้าไปดู
ในห้องพบผู้ตายนอนจมกองโลหิตอยู่ และนางพรพรรณเบิกความว่าขณะที่จำเลยผู้
ตายและนายพายัพกำลังดื่มสุราอยู่นอกห้องนั้นพยานอยู่ในห้องได้ยินผู้ตายร้องเอะอะ
โวยวายมีปากเสียงกับนายพายัพ ได้ยินเสียงจำเลยห้าม ผู้ตายไม่ยอมหยุด จำเลยจึง
เรียกหลายชายของจำเลยให้ไปตามภริยาผู้ตายมาเอาผู้ตายกลับไปบ้านเมื่อภริยาผู้
ตายเอาผู้ตายกลับไปประมาณ 10-20 นาทีแล้ว ผู้ตายก็กลับมาอีก ขณะนั้นจำเลยกับ
พยานอยู่ในห้อง ผู้ตายผลั้กประตูเข้ามาผู้ตายถืออะไรไม่ทราบแนบอยู่ข้างตัว จำเลย
ผลั้กพยานให้หลบไปผู้ตายกอดปล้ำกับจำเลย ต๋อจากนั้นก็มื้เสียงปิ่นดังขึ้น คำเบิก
ความของพยานปากนี้ตรงกันกับคำเบิกความของนายพายัพ แต่คำเบิกความของ
พยานทั้งสองขัดกับคำเบิกความของนางสุริยา โดยตามคำเบิกความของนางสุริยา
จับใจความได้ว่า เหตุเกิดนอกห้อง แต่ตามคำเบิกความของนายพายัพและนางพร
พรรณ ยืนยันว่าเหตุเกิดในห้อง เห็นว่านายพายัพไม่เกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายใดถือได้
ว่าเป็นพยานคนกลางคำเบิกความของพยานจึงมีน้ำหนัก และตามคำเบิกความของ
พันตำรวจโทสงวว่า สาเหตุแห่งการตายเกิดจากการที่ผู้ตายถือมีดบังต๋อเข้าไปบ้าน
ของจำเลย จำเลยจึงใช้อาวุธปิ่นยิงตาย มีดดังกล่าวพบในที่เกิดเหตุนอกจากมีดแล้ว
ยังพบปลอกอาวุธปิ่นในที่เกิดเหตุกับมีกองโลหิตบนเสื่อน้ำมัน ซึ่งปูอยู่ในห้องจำเลย
ด้วย ศาลฎีกาเชื่อว่าเหตุเกิดในห้องของจำเลย และเชื่อว่าผู้ตายถือมีดเข้าไปหาจำเลย
จริงกับได้ความจากคำเบิกความของนายพายัพและนางพรพรรณว่า ขณะที่ผู้ตายถูก

พาตัวออกไปก่อนเกิดเหตุนั้น ผู้ตายพูดว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิง เห็นว่า การที่ผู้ตายถือ มีดบุกรุกเข้าไปในห้องจำเลยในลักษณะที่จะใช้มีดนั้นทำร้ายร่างกายจำเลย และได้ ความว่าผู้ตายมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าจำเลย นับว่าการกระทำของผู้ตายเป็นภัยอันตราย ต่อจำเลยซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้ จะถึง จำเลยจึงมีสิทธิที่จะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดพอสมควรแก่เหตุเพื่อป้องกัน ตนเองได้ ข้อที่จะต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายก็คือว่า การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย เป็นการกระทำเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันหรือไม่ เห็นว่าถึงแม้ผู้ ตายจะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าจำเลยก็ตาม แต่ผู้ตายก็มีมีดซึ่งได้ความแน่ชัดว่าเป็นเพียง มีดใช้ทำครัวเท่านั้น ดังนั้น การที่จำเลยใช้อาวุธปืนซึ่งมีอานุภาพในการทำลายร้าย แรงยิงผู้ตายถึง 5 นัด นับว่าเป็นการกระทำเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อ ป้องกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยกระทำเพื่อป้องกันเกินกว่า กรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันชอบแล้วที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น ส่วนมีดของกลางยังมิได้ใช้กระทำ ความผิด จึงไม่รับ"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 69 จำคุก 6 ปี จำเลยเข้ามอบตัวต่อเจ้าพนักงานและนำสืบ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 ปีอาวุธปืนและหัวกระสุนปืนของกลางให้รับ ส่วนมีดของกลางให้คืนเจ้าของ

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การป้องกันเกินขอบเขตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 มี 2 กรณีคือ "เกินสมควรแก่เหตุ" กรณีหนึ่งและ "เกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน" อีกกรณีหนึ่ง ซึ่งมีความหมายไม่เหมือนกัน กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 53 ซึ่งตรงกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 69 ได้บัญญัติไว้ 2 กรณี คือ "เกินไปกว่าสมควรแก่เหตุ"กรณีหนึ่ง และ "เกินไปกว่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้" อีกกรณีหนึ่ง"เกินไปกว่าสมควรแก่เหตุ" ตามมาตรา 53 ก็ตรงกับ "เกินสมควรแก่เหตุ"ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 นั้นเอง ถ้อยคำที่ว่า "เกินไปกว่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้" ตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 53 นั้น หมายถึงกรณีที่มีกฎหมายให้อำนาจผู้กระทำไว้ แต่ผู้กระทำได้กระทำเกินอำนาจนั้น เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสอง ให้อำนาจผู้ทำการจับใช้วิธีทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับคำพิพากษาฎีกาที่ 738/2491 ตัดสินไว้ว่า ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยจับผู้ร้ายสำคัญได้ แต่ผู้ร้ายหลบหนีระหว่างควบคุม ผู้ใหญ่บ้านกลัวผิดจึงร้องบอกให้ผู้ช่วยยิงถือว่าเป็นการกระทำตามกฎหมาย แต่เป็นการกระทำเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยจึงมีความผิดฐานฆ่าคนตายแต่อาจได้รับการลดโทษตามมาตรา 53 เมื่อใช้ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว การกระทำ "เกินไปกว่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้" ไม่มีบัญญัติไว้อีกแล้ว หากมีการกระทำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นความผิด โดยไม่มีเหตุลดโทษ ถ้อยคำในกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 53 ที่ว่า "เกินไปกว่าสมควรแก่เหตุ" และถ้อยคำใน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 ที่ว่า"เกินสมควรแก่เหตุ" นั้น มีความหมายตรงกันคือ เกินสัดส่วน เช่น

ฎีกาที่ 659/2496 ผู้ตายตีจำเลยด้วยไม้คันท้าย จำเลยยิงผู้ตาย 2 นัด ขาดใจตายทันที เป็นป้องกันตัวเกินกว่าเหตุ และฎีกาที่ 873/2521 ส.ใช้ไม้เหลื่อมยาว 1 ศอกตีจำเลย จำเลยใช้ปืนยิง 2 นัด ส. ตาย เป็นป้องกันเกินกว่าเหตุ ถ้อยคำในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 ที่ว่า "เกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน" เป็นข้อความที่บัญญัติขึ้นใหม่ไม่มีในกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 53 และมีความหมายไม่เหมือนกับถ้อยคำที่ว่า "เกินไปกว่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้" ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 53 ในขณะที่ใช้กฎหมายลักษณะอาญา ถ้าภัยยังไม่ใกล้จะถึงหรือภัยนั้นสุดสิ้นผ่านพ้นไปแล้ว การที่จำต้องกระทำเพื่อป้องกันก็ยังไม่มีความจำเป็น การกระทำไม่ได้รับการยกเว้นความผิดเลย แม้จะอ้างว่าป้องกันเกินสมควรแก่เหตุก็ไม่ได้ เช่น ฎีกาที่ 686/2470 ศาลฎีกาตัดสินว่า "จำเลยได้ยิงผู้ตายเมื่อกำลังหนีไปแล้ว จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำการป้องกันตามกฎหมาย เมื่อฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำการป้องกันตามกฎหมายแล้ว คดีของจำเลยจึงไม่เข้าในเกณฑ์ฐานกระทำการป้องกันเกินไปกว่าเหตุ" อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 ได้บัญญัติข้อความขึ้นใหม่ว่า "เกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน" ซึ่งน่าจะมีความหมายว่า ถ้าได้กระทำโดยเจตนาพิเศษ เพื่อป้องกันสิทธิแล้ว แม้กระทำต่อภัยที่ยังไม่ใกล้จะถึง หรือกระทำต่อภัยที่ผ่านพ้นไปแล้ว ก็ยังเป็นการกระทำเพื่อป้องกันได้ แต่ถือว่าเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ จำเลยกระทำการโต้ตอบโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อป้องกันต่อภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง แต่ภัยอันตรายที่จำเลยจะได้รับนั้น คือการจะถูกทำร้ายจากมิดทำครัว แต่จำเลยโต้ตอบไปเกินสัดส่วน กล่าวคือด้วยการใช้ปืนยิงจนถึงแก่ความตายเช่นนี้ ถือว่าเป็นการกระทำเกินสมควรแก่เหตุอย่างชัดแจ้งกรณีเช่นนี้ไม่ใช้การกระทำเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน จิตติติงศภัทิย์